

RECURSO CÍVEL Nº 5094895-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO MARCONDES SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. AMBEC. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO INSS, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, EIS QUE QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO DO INSS SERIA MERAMENTE SUBSIDIÁRIA, CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 183/TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. SENTENÇA ANULADA, EX OFFICIO, PARA QUE SEJA REALIZADA A ADEQUADA APRECIACÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO A QUO, EIS QUE INEQUÍVOCA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS EM DEMANDAS DE TAL NATUREZA. PRECEDENTE DA 8ª TRRJ EM IDÊNTICO SENTIDO (5076720-11.2024.4.02.5101).

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, a fim de anular a sentença, ex officio, para que seja realizada a adequada apreciação e julgamento de mérito pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5094895-53.2024.4.02.5101

510015273349 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5094895-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO MARCONDES SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO MARCONDES SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), na qual visa obter a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa; restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC” (evento 1, extr5); além de reparação por danos morais.

Na sentença (evento 3), após ter sido apontado que eventual responsabilidade do INSS pelo ocorrido seria meramente subsidiária (conforme tese firmada no Tema 183/TNU), de modo que “*não há que se falar em pertinência subjetiva que justifique a integração do polo passivo pelo INSS*”, o pedido assim foi julgado:

“... INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por reconhecer a ilegitimidade do INSS para responder aos termos desta demanda, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, cumulado com artigo 330, II, todos do Código de Processo Civil ...”

Em recurso (evento 6), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva*”.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: “*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”.

Isto posto, tal como será detalhado adiante, restou evidenciada a negativa de jurisdição.

No caso concreto, revela-se precipitada a extinção do feito sem resolução de mérito, por suposta ilegitimidade passiva *ad causam* da autarquia previdenciária.

Afinal, a tese firmada no Tema 183/TNU versa sobre responsabilidade subsidiária do INSS, em caso de empréstimos consignados fraudulentos concedidos por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários; ao passo que a presente demanda diz respeito a eventual responsabilidade do INSS, em caso de descontos não reconhecidos promovidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sendo que tal matéria ainda se encontra pendente de julgamento pela TNU (Tema 326):

Tema	326	Situação do tema	Em Julgamento	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.				
Tese firmada					
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE PEDILEF 5001931-18.2022.4.04.7118/RS	19/04/2023 15/09/2023	Juiz Federal Odilon Romano Neto			

Embora o Tema 326 tenha sido afetado como representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização, em 19/04/2023, o Relator do PEDILEF nº 0517143-49.2019.4.05.8100/CE não determinou a suspensão de julgamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja, definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado.

De tal sorte, não seria o caso de sobrestar o presente feito.

Isto posto, no caso concreto, a parte autora junta aos autos comprovante de descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “*CONTRIB. AMBEC*” (evento 1, extr5).

E no que tange a tal procedimento, o dispositivo aplicável é o art. 115, V, da Lei 8.231/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

Assim, revela-se necessária a devida autorização do segurado, antes da implantação do desconto diretamente no benefício previdenciário.

De tal sorte, deverá ser avaliado pelo juízo *a quo* tal circunstância, até mesmo para que se possa imputar ao INSS eventual responsabilidade pelo ocorrido, conforme orientações sedimentadas pela 8ª TRRJ quanto ao tema, *in verbis*:

INSS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APRECIACÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E INCOMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL AFASTADA. Possibilidade de aferição da responsabilidade do INSS considerando suas atribuições e conduta (gestor da folha de pagamento). Sentença de extinção reformada para instrução do feito e prolação de sentença. (Sessão do dia 5/5/2020 processo nº 16 da pauta - -e proc - RECURSO CÍVEL Nº 5003568-43.2019.4.02.5120/RJ Relatora Dra. Daniella Motta)

PRECEDENTE 8 TR - INSS E ASSOCIAÇÕES - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais. (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº 5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella - sessão virtual de 05/05/2020)

Portanto, é forçoso concluir que o direito da parte autora restou efetivamente comprometido, impondo-se a anulação da sentença, *ex officio*, pois não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Apenas para fins de registro, esta Turma Recursal já possui precedente em idêntico sentido (processo nº 5076720-11.2024.4.02.5101, julgado em 26/11/2024).

Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, a fim de anular a sentença, *ex officio*, para que seja realizada a adequada apreciação e julgamento de mérito pelo juízo *a quo*, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários.